

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3576/2541

พนักงานอัยการ จังหวัด ชลบุรี
นาย ปราโมทย์ จุ้ยเกตุ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 335

ป.วิ.อ. มาตรา 15, มาตรา 226

ป.วิ.พ. มาตรา 94

คดีซึ่งห้ามมิให้นำพยานบุคคลมาสืบแทนพยานเอกสารหรือสืบพยานบุคคลเพื่อเพิ่มเติมத்தทอนหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขในเอกสารตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94 นั้น ได้แก้คดีซึ่งกฎหมายบังคับให้ต้องมีพยานเอกสาร มาแสดง แต่คดีความผิดฐานลักทรัพย์หาได้มีกฎหมายบังคับ ไว้เช่นนั้นไม่ คู่ความจึงอาจนำพยานหลักฐานใด ๆ มาสืบสนับสนุนข้ออ้างหรือข้อต่อสู้ของตนได้

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสามตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83, 335, 336 ทวิ

จำเลยทั้งสามให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83, 335(7)(11) วรรคสาม จำเลยที่ 3 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 83, 335(7) วรรคแรก ลงโทษจำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 3 ปี 6 เดือน จำคุกจำเลยที่ 3 มีกำหนด 3 ปี จำเลยที่ 3 ให้การรับสารภาพลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 2 ปี ให้ยกฟ้องสำหรับจำเลยที่ 1 คำขออื่นให้ยก

จำเลยที่ 2 และที่ 3 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 และที่ 3 ฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งลงชื่อในคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 และศาลชั้นต้นอนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

จำเลยที่ 3 ฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้นอนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อเท็จจริงเชื่อว่าน้ำมันเตาของกลางเป็นน้ำมันเตาส่วนหนึ่งในจำนวน 12,000 ลิตร ที่จำเลยที่ 3 นำไปส่งมอบให้แก่ผู้เสียหาย แล้วจำเลยที่ 2 และที่ 3 ได้ร่วมกันเอาน้ำมันเตาจำนวน 4,000 ลิตร ดังกล่าวไปเป็นประโยชน์ของตนโดยทุจริตการกระทำของจำเลยที่ 2 และที่ 3 จึงเป็นการร่วมกันลักทรัพย์ของผู้เสียหาย อันเป็นความผิดตามฟ้อง

ส่วนที่จำเลยที่ 2 และที่ 3 ฎีกาว่า น้ำมันเตาจำนวน 4,000 ลิตรยังอยู่ในถังน้ำมันบนรถยนต์บรรทุก ต้องถือว่าจำเลยที่ 3 ไม่ได้ส่งมอบให้แก่ผู้เสียหาย กรรมสิทธิ์ในน้ำมันเตาจำนวนดังกล่าวไม่โอนไปยังผู้เสียหาย ผู้เสียหายจึงไม่ได้รับความเสียหาย ไม่เป็นผู้เสียหายโดยนิตินัย ไม่มีอำนาจร้องทุกข์ โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องนั้นเห็นว่า ตามใบส่งของเงินเชื่อเอกสารหมาย จ.3 และ จ.4 ระบุว่าผู้เสียหายได้รับมอบน้ำมันเตาจำนวน 12,000 ลิตร แล้ว น้ำมันเตาจำนวน 4,000 ลิตร เป็นส่วนหนึ่งของน้ำมันเตาจำนวนดังกล่าวจึงเป็นของผู้เสียหาย การที่จำเลยที่ 2 และที่ 3

ร่วมกันเอาน้ำมันเตานั้นไปจากความครอบครองของผู้เสียหายโดยทุจริตอันเป็นความ
ผิดฐานลักทรัพย์ดังได้วินิจฉัยมาแล้ว ผู้เสียหายจึงมีอำนาจร้องทุกข์และโจทก์มี
อำนาจฟ้อง

สำหรับข้อฎีกาของจำเลยที่ 2 และที่ 3 ที่ว่า ตามใบส่งของเงินเชื่อเอกสาร
หมาย จ.3 และ จ.4 ระบุว่า ผู้เสียหายได้รับมอบน้ำมันเตา จำนวน 12,000 ลิตร ไว้
ถูกต้องแล้วจึงต้องฟังข้อเท็จจริงไปตามนั้น การฟังพยานบุคคลแก้ไขเปลี่ยนแปลง
เอกสารดังกล่าว เป็นการไม่ชอบนั้น เห็นว่า คดีซึ่งห้ามมิให้นำพยานบุคคลมาสืบแทน
พยานเอกสารหรือสืบพยานบุคคลเพื่อเพิ่มเติมข้อตอนหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขใน
เอกสารนั้นได้แก่คดีซึ่งกฎหมายบังคับให้ต้องมีพยานเอกสารมาแสดง แต่คดีความผิด
ฐานลักทรัพย์หาได้มีกฎหมายบังคับไว้เช่นนั้นไม่ คู่ความจึงอาจนำพยานหลักฐานใด
ๆ มาสืบสนับสนุนข้ออ้างหรือข้อต่อสู้ของตนได้

พิพากษายืน

(บุรินทร์ โชคเกิด-บุญธรรม อยู่พัก-ไชยวัฒน์ สัตยาประเสริฐ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>